

מסורת הש"ס

א) רש"ל מ"ז וז' ג"ש דל"ז לנתוקו וכמ"ש תוס' לעיל ד"ה לפלו, ב) רש"ל מ"ו, א) שבוטע מו"ז, ד) צ"צ מו"ז ס' (שמות כג), ו) גי' רש"ל לרצ כהנא דלעיל.

## רבינו הנגאל

בעי אמרימר אליבא דמאן דאמי' דיינינן דינא דמסורות עשו תקנת נגול במסור ומשתבע הנמסר ושקיל, אי לא, ועלתה בחיקו. וקימא לן כל תיקו דממונא לקולא ולא משתבע ולא שקיל ולא מידי. ודאינו פשקס רבינו הגאון בספר שבוטעות נשבע כמה נענש ונטול מן המסור חצי מה שנשעש, דקימא לן ממון המוטל בספק חולקין. ותיקו דממונא ספק הוא, ובהדאי אמרינן המסור הוא מכ"ז אבות נזיקים ולאו קנסא הוא אלא ממונא הוא, ודוא מפורש בתחלות המסכת, ולא עוד אלא דחזינן סוגיא דשמעתא במסנא עשו תקנת נגול במפסיד ממון חבירו בידים, ונשבע ושקיל. ההוא גברא דבטש בכספתא דחבירה וכו'. בטש, פ' בעיטה שהיא רפיסה ברגל. בכספתא, פ' ארגו שמשימין שם הכספין. א"ל רב ייער לרב אשי טענו כסא דכספא בבירה מאי, אמר ליה חזינא אי אינש אמיד הוא וכו'. פ"ה זצ"ל שמע מינה עשו תקנת נגול כמפסיד ממון חבירו בידים. וירושלמי. חד בר נש אפקיד בהדיה חבירה חד שק צורר ואריער אונס. הדין הוא אמר סינין הוא מלא ואיהו הוא אמר מיטסנין הוא מלא. אתא עובדא קומיה דרב ואמר הדין זה נשבע ונטול. ר' יוחנן בעי מהו שיטעננו דברים שאינם ראויין לו. נשמעינה מן הדא אריסיה דרב וזוא. אתא עובדא קומיה ר' ישמעאל ברי יוסי אמר מאן לא ידע דכל מה דאית ליה לאריסיה דרב וזוא, דבר וזוא הוא, דיתיהבין לבניו דבר וזוא.

הוא ליה לבר וזוא בנין רבון[רבן ובנין (ו)]רבין[רבן]אמר יסבון רבון[בא] פלגיא (ומאן) [וכדן] דדוקא רבן יסבון פלגא. (דמר') [דמרן] ר' ישמעאל ברי יוסי. אתא עובדא קומיה ר' חילא אמר אי מאן מן הדא ליתא את שמע מינה כלום. ויתיהבין לבניו דאריסיה, אמר ליה מריה דפקדנא כבר יהיבת פלגא. אמר ליה מה שנת על פי ב"ד נתת, ומה שאתה נותן על פי ב"ד אתה נותן. מהו דיימרון בניהו דאריסיה לבוניה דבר וזוא הוו לן מאן דנסיביתו. יכלין למימר דדוקא רבון[רבא]בא נחלוך לען מה שנעשה על פי ב"ד נעשה. מהו דיימרון דנסיביתו. יכלין למימר דדוקא רבון[רבא]בא נחלוך לען מה שנעשה על פי מצאיה מצאנו. אמר ר' יצחק לית בין דקיקא לרבביא אלא כמי שניתן להם במתנתו. א"ל רב אדא

ד"ה משלם מה שצמחו. רבא מתוך לה לטעמיה בכלים שדרך להטמין בגדיש: אלא דמי גדיש. אס הצעירו צעל השדה ללא קביל עליה אלא נטירותא דגדיש: חטין וחיפן נשעורים. אע"פ שנותן לו רשות לחטין אינו משלם ראיתי אלא שעורין לפיכך לא נוהרתי בהן כל כך: מאי הוה ליד גביה דאזוקסיה. צידים שטרפתו או שהשליכמו לים. ולא דמי למשאל מןס לחצירו להגדיש שעורין והגדיש חטים דאמרן לעיל אינו משלם אלא דמי שעורין דמצעיר לא מוזק צידים הוא אלא פושע דכסתיצ"ב כי תלא אש מענמה מפי המורה: פשעה זו. לא שמרמו כדרך השומרים ואד: [בדרינא] מפניסו לה. משמיה דרבא אמריתו לה: שעורין וחיפן בחטין. ונתן לו רשות להגדיש שעורין ולא חטין: שמעיש מילתא לר' יהודה. אליצא דר' יהודה דמתני': עשו תקנת נגול בשאש. כי היכי דתקנו רבנן לנגול לישבע כמה גזלו ויטול דתנן במסכת שבוטעות (דף מד:) אלו נשבעין ונוטלין השכיר והגזול כך תקנו בשאש שיטעב מה הטמין ויטול: אליצא דמ"ד לא דיינינן דינא זגרמי. בפרק הגזול ומאכיל [לקמן דף קז:] כנספסא. ארגו שמיחין זו כספים: אמיה. עשיר שאומדין אותו לכלי כסף: מתנ"י

## הכונס פרק ששי בבא קמא

במה דברים אמורים במדליק בתוך שלו והלכה ודלקה בתוך של חבירו אבל מדליק בתוך של חבירו אבא במדליק בתוך של חבירו משלם כל מה שהיה בתוכו ומודה ר' יהודה לחכמים במשאל מקום לחבירו להגדיש גדיש והגדיש והטמין שאין משלם אלא דמי גדיש בלבד בלהגדיש חטין והגדיש שעורין וחפינ בשעורין שעורין וחפינ בחטים שאינו משלם אלא דמי שעורין בלבד אמר רבא יהנות דינר זהב לאשה ואמר לה הזהרי בו של כסף הוא הזיקתו משלמת דינר זהב משום דאמר לה מאי הוה לך גביה דאזקתיה יפשעה בו משלמת של כסף דאמרה ליה נטירותא דכספא קבילי עלי נטירותא דדהבא לא קבילי עלי א"ל רב מרדכי לרב אשי אתון בדרבא מתניתו לה אנן ממתניתא פשיטא לן חטין וחיפן בשעורין שעורין וחיפן בחטין אינו משלם אלא דמי שעורין בלבד אלמא אמר ליה נטירותא דשערי קבילי עלי הכא נמי אמרה ליה נטירותא דדהבא לא קבילי עלי אמר רב שמעית מילתא לר' יהודה ולא ידענא מאי

היא אמר שמואל ולא ידע אבא מאי שמיע ליה לר' יהודה דמחייב על נזקי טמון באש דמ"ד לא דיינינן דינא דגרמי לא תבעי לך דמסירות נמי לא דיינינן אלא כי תבעי לך אליבא דמ"ד דיינינן דינא דגרמי. עשו תקנת נגול במסור דמשתבע ושקיל או לא יתיקו ההוא גברא דבטש בכספתא דחבירה שדייה בנהרא אתא מריה ואמר הכי והכי הוה לי בוגה יתיב רב אשי וקא מעיין ביה כי האי גוונא מאי א"ל רבינא לרב אחא בריה דרבא ואמרי לה רב אחא בריה דרבא לרב אשי לאו היינו מתניתין דתנן ומורים חכמים לר' יהודה במדליק את הבירה שמשלם כל מה שבתוכו שכן דרך בני אדם להניח בבתים אמר ליה אי דקא טעין וזוי הכא נמי הכא <sup>(במאי עסקינן)</sup> דקא טעין מרגניתא מאי מי מנחי אינשי מרגניתא בכספתא או לא יתיקו <sup>(א"ל רב יימר לרב אשי טעין כסא דכספא בבירה מאי אמר ליה חזינא אי אינש אמיד הוא דאית ליה כסא דכספא אי נמי אינשי מהדימנא הוא דמפקדי אינשי גביה משתבע ושקיל ואי לא לאו כל כמיניה א"ל רב אדא בריה דרב אויא לרב אשי מה בין גזול לחמסן א"ל לחמסן יהיב דמי גזולין לא יהיב דמי א"ל אי יהיב דמי חמסן קרית ליה והואמר רב הונא תלויה וזבין זביניה זביני לא קשיא הא דאמר רוצה אני הא דלא אמר רוצה אני: מתנ"י</sup>

שומרתו ולא דמי נמי לארנקי בגדיש דרגילין טפי דמנחי מרגניתא בכספתא ואין לפרש דלענין שבוטע מצעיא ליה אי עשו תקנת נגול ויהא נאמן לומר שהיה זו מרגניתא דל"כ מה היה אומר לרצ אשי לאו היינו מתנ"י מה ענין זה למנחמיו: **מה בין גזול לחמסן**. צלישא דקרא אין חילוק צייניהם והכא קצעי מה צין גזולן דרבנן לחמסן דרבנן דתניא בפ' זה בורר (סנהדרין דף כה:) הוסיפו עליהם הגוללים והחמסנים ומפרש גזול לא יהיב דמי וצמיאלת חרש שוטה וקטן כדמוקי ליה התם דאין פסול מן התורה אלא משום דרבי שלום: **החמסן יהיב דמי**. וכשלא אמר רוצה אני כדמפרש אכל מן התורה אינו פסול אלא היכא דלא יהיב דמי אכל היכא דיהיב דמי כשר אע"ג דלא אמר רוצה אני אע"פ שעובר על לאו דלא תחמוד הא אמרי' בפרק שנים אוחזין (צ"מ דף ה: ושם ד"ה גזל) לא תחמוד לאינשי גזל דמי משמע להו וההיא דסוף מכילתין (דף קט.) דמייתי מחמס בני יהודה דאפילו היכא דיהיב דמי הוה כאלו נוטל נשמתו לאו דרשה גמורה היא אלא אסמכתא צעלמא דחמסן דקרא היינו גזולן דלא יהיב דמי וא"ת כיון דחמסן דיהיב דמי פסול מדרבנן א"כ כי אמרי' בפ' שנים אוחזין (צ"מ ד' ה: ושם ד"ה גזל) אלא הא דאמר רב הונא משציעים אותו שבוטע שאינה ברשותו נימא מינו דחשיד כו' ומשני מורה ואומר דמי קיהיצא מ"מ מה מידן צדק אס הוא מעכצ הפקדון צידו ורוצה ליפטור צדמים צעל כרחו של צעלים הרי הוא חמסן ופסול לשבוטע מדרבנן ואכתי נימא מינו דחשיד כו' וי"ל דמ"מ בגזולן דאורייתא אין להוכיח שלא יהא חשוד אשבוטעו ועוד דחמסן דרבנן כשר הוא ואינו פסול עד שיכריזו עליו כדאמר בפ' זה בורר (סנהדרין ד' כו:) ואפילו אס הוא ידוע שנעשה חמסן צענין זה שמה לא ראו חכמים לפסולו צדק וגם לא להכריז אלא דוקא כי שקיל וחטיף צורע צעל כרחייהו דצעלים והמקשה דקא פריך נימא מינו דחשיד כו' אע"ג דהא ודאי קיס לן גזולן דרבנן צעי הכרזה ואינו נפסל עד אחר הכרזה כל עיקר לא היצא דברי רב הונא אלא משום דמקשה והא קעצר גזל תחמוד א"ר הכי מקשה כיון שפטור עצמו צמה שטען נגנזו או נאצדו ואינו משלם דמים אלא לפי שאינו רוצה לישבע ואס היה פוטרו מן השצוטה לא היה משלם כלום א"כ נימא מינו כו' ומשני מורה ואומר כו' וגם אס היה פוטרו מן השצוטה שמה כמו כן היה משלם דמים לפי שמעכצ הפקדון צידו ולהכי לא חשיד אמונא: פסולא

## סב.

**במה** דברים אמורים במדליק בתוך שלו והלכה ודלקה בתוך של חבירו אבא במדליק בתוך של חבירו משלם כל מה שבתוכו. כלומר דבצר שדרכו כגון מוריגים וכלי צקר אצל ארנקי בגדיש לא מחייבי רבנן אע"פ שדקדקנו וכלל הני דלעיל שיהא משלם כל מה שצמחו לרבנן כמו לר' יהודה הני מילי היכא דקתני ומודים או היכא דקתני דברי הכל אכל הכא צמה דברים אמורים קתני ורבנן מילתיהיו מפרשי ולאו אמילתא דרבי יהודה קיימי:

**שאינו משלם אלא דמי שעורים**. צמדליק בתוך שלו איירי דאי צמדליק בתוך של חצירו שעורין והגדיש חטין למה לא ישלם חטין כיון דחזי להו ובסמון מדמי להו נמי לנותן דינר זהב לאשה ופשעה זו משמע דהיינו מדליק בתוך שלו והלכה בתוך של חצרו:

**לרבי יהודה דמחייב על נזקי טמון באש בו**. לרבנן נמי הוה מצי למימר דעשו תקנה צצירה בכל דצר ובגדיש צמוריגין אלא רבותא אשמועי' דלרבי יהודה אפי' ארנקי בגדיש עשו תקנת נגול:

**עשו תקנת נגול במסור או לא**. כתב רב אלפס כגון שיש עדים שמסרו ואיצד ממונו ואין יודעין כמה תיקו וכל תיקו דממונא לקולא ובזס רב האי גאון כתוב שיטעב ויטול מחלה שכל תיקו דממונא חולקין ואין נראה לר"י לחייצ כלל משום תיקו ור"ת מפרש דהך צעיא כשהמוסר מנחיש את הנמסר דומיא דנגול שצבוטע דגולן מנחישו אכל אס המוסר עצמו אינו יודע כמה ישבע נמסר כמה הפסיד ויטול ולר"י נראה דהך צעיא אפילו אין המוסר יודע דומיא דתקנת נגול בשאש שאין המצעיר יודע כמה הפסיד הניזק דמצעי ליה צמסור אי עשו תקנתא או לא:

**מי מנחי אינשי מרגניתא בכספתא או לא**. אפילו יש עדים שהיה זו מרגניתא מצעיא ליה דשמה לא אצעי ליה לאסוקי אדעתיה להאי ולא אמרינן מאי הוה ליה גביה דאזיקא כיון דלא רגילי אינשי לאנזוי כלל ולא דמי לדינר זהב דלעיל דאצעי לה לאסוקי אדעתא טפי דפעמים שאומר כן דירא שאס הימה יודעת שהוא של זהב לא הימה אלא פילוי יש עדים שהיה זו מרגניתא מצעיא ליה אי עשו תקנת נגול ויהא נאמן לומר שהיה זה מרגניתא דל"כ מה היה אומר לרצ אשי לאו היינו מתנ"י מה ענין זה למנחמיו:

**מה בין גזול לחמסן**. צלישא דקרא אין חילוק צייניהם והכא קצעי מה צין גזולן דרבנן לחמסן דרבנן דתניא בפ' זה בורר (סנהדרין דף כה:) הוסיפו עליהם הגוללים והחמסנים ומפרש גזול לא יהיב דמי וצמיאלת חרש שוטה וקטן כדמוקי ליה התם דאין פסול מן התורה אלא משום דרבי שלום: **החמסן יהיב דמי**. וכשלא אמר רוצה אני כדמפרש אכל מן התורה אינו פסול אלא היכא דלא יהיב דמי אכל היכא דיהיב דמי כשר אע"ג דלא אמר רוצה אני אע"פ שעובר על לאו דלא תחמוד הא אמרי' בפרק שנים אוחזין (צ"מ דף ה: ושם ד"ה גזל) לא תחמוד לאינשי גזל דמי משמע להו וההיא דסוף מכילתין (דף קט.) דמייתי מחמס בני יהודה דאפילו היכא דיהיב דמי הוה כאלו נוטל נשמתו לאו דרשה גמורה היא אלא אסמכתא צעלמא דחמסן דקרא היינו גזולן דלא יהיב דמי וא"ת כיון דחמסן דיהיב דמי פסול מדרבנן א"כ כי אמרי' בפ' שנים אוחזין (צ"מ ד' ה: ושם ד"ה גזל) אלא הא דאמר רב הונא משציעים אותו שבוטע שאינה ברשותו נימא מינו דחשיד כו' ומשני מורה ואומר דמי קיהיצא מ"מ מה מידן צדק אס הוא מעכצ הפקדון צידו ורוצה ליפטור צדמים צעל כרחו של צעלים הרי הוא חמסן ופסול לשבוטע מדרבנן ואכתי נימא מינו דחשיד כו' וי"ל דמ"מ בגזולן דאורייתא אין להוכיח שלא יהא חשוד אשבוטעו ועוד דחמסן דרבנן כשר הוא ואינו פסול עד שיכריזו עליו כדאמר בפ' זה בורר (סנהדרין ד' כו:) ואפילו אס הוא ידוע שנעשה חמסן צענין זה שמה לא ראו חכמים לפסולו צדק וגם לא להכריז אלא דוקא כי שקיל וחטיף צורע צעל כרחייהו דצעלים והמקשה דקא פריך נימא מינו דחשיד כו' אע"ג דהא ודאי קיס לן גזולן דרבנן צעי הכרזה ואינו נפסל עד אחר הכרזה כל עיקר לא היצא דברי רב הונא אלא משום דמקשה והא קעצר גזל תחמוד א"ר הכי מקשה כיון שפטור עצמו צמה שטען נגנזו או נאצדו ואינו משלם דמים אלא לפי שאינו רוצה לישבע ואס היה פוטרו מן השצוטה לא היה משלם כלום א"כ נימא מינו כו' ומשני מורה ואומר כו' וגם אס היה פוטרו מן השצוטה שמה כמו כן היה משלם דמים לפי שמעכצ הפקדון צידו ולהכי לא חשיד אמונא: פסולא

הוא אמר שמואל ולא ידע אבא מאי שמיע ליה לר' יהודה דמחייב על נזקי טמון באש דמ"ד לא דיינינן דינא דגרמי לא תבעי לך דמסירות נמי לא דיינינן אלא כי תבעי לך אליבא דמ"ד דיינינן דינא דגרמי. עשו תקנת נגול במסור דמשתבע ושקיל או לא יתיקו ההוא גברא דבטש בכספתא דחבירה שדייה בנהרא אתא מריה ואמר הכי והכי הוה לי בוגה יתיב רב אשי וקא מעיין ביה כי האי גוונא מאי א"ל רבינא לרב אחא בריה דרבא ואמרי לה רב אחא בריה דרבא לרב אשי לאו היינו מתניתין דתנן ומורים חכמים לר' יהודה במדליק את הבירה שמשלם כל מה שבתוכו שכן דרך בני אדם להניח בבתים אמר ליה אי דקא טעין וזוי הכא נמי הכא <sup>(במאי עסקינן)</sup> דקא טעין מרגניתא מאי מי מנחי אינשי מרגניתא בכספתא או לא יתיקו <sup>(א"ל רב יימר לרב אשי טעין כסא דכספא בבירה מאי אמר ליה חזינא אי אינש אמיד הוא דאית ליה כסא דכספא אי נמי אינשי מהדימנא הוא דמפקדי אינשי גביה משתבע ושקיל ואי לא לאו כל כמיניה א"ל רב אדא בריה דרב אויא לרב אשי מה בין גזול לחמסן א"ל לחמסן יהיב דמי גזולין לא יהיב דמי א"ל אי יהיב דמי חמסן קרית ליה והואמר רב הונא תלויה וזבין זביניה זביני לא קשיא הא דאמר רוצה אני הא דלא אמר רוצה אני: מתנ"י</sup>

### עין משפט ונר מצוה

סו א מיי' פיי'ד מהל' ג"מ הל' יא סמג עשין סט טוש"ע ח"מ סי' תיח סעי' יד:

סו ב מיי' שם טוש"ע שם סעי' טו:

סח ג ד טוש"ע ח"מ סי' תלא סעי' ד:

סח ה מיי' פיי'ד מהל' ג"מ הל' יב ופ"ו מהל' חובל ומוזק הלכה ו' סמג עשין סט וסי' ע טוש"ע ח"מ סי' תיח סעי' יג וסי' 5 סעי' 1 וסי' שפח סעי' א:

עו א מיי' פ"ו מהל' חובל ומוזק הל' 1 סמג עשין ע טוש"ע ח"מ סי' שפו סעי' א:

עא ז מיי' שם פ"ח הל' 1 סמג עשין סט אלפס מקומו ועוד צ"י דף מנן:

עב ח ט ב מיי' שם פ"ו הל' יא סמג שם טוש"ע שם סעי' א:

עג ל מיי' פ"י מהל' עדות הל' ד ופ"י מהל' מכירי' הל' ה סמג לאוין יריד טוש"ע ח"מ סי' לד סעי' יג וסי' רה סעי' ח: ע"ד מ מיי' פ"א מהל' גזילה הלכה ג סמג לאוין קפו טוש"ע ח"מ סי' שנט סעי' ז:

עה ג מיי' פ"י מהל' מכירה הלכה א סמג עשין פט טוש"ע ח"מ סי' רה סעי' א:

עו ס מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד סמג לאוין ריט טוש"ע ח"מ סי' לד סעי' יג:

#### גליון הש"ס

גכ' עשו תקנת נגול במסור. עיין לעיל דף נד ע"א תוס' ד"ה חמור. ולקמן ע"ב תוס' ד"ה ילאו שערות:

#### מוסף רש"י

תלוה וחובין. מי שחלו אותו או עשו לו יסורין עד שמכר וקיבל הדמים ואמר רוצה אני, זביניה זביני. ולא יוכל לחזור בו (רשב"ם בבב' סו:).